

■税務論文■

遺産分割の錯誤無効と更正の請求

—東京地裁平成21年2月27日判決を素材として—

立命館大学教授 三木 義一

はじめに

申告納税制度を維持、発展させていくために、適正に申告に応じた納税者の過誤を速やかに救済していくシステムが必要である。我が国の国税通則法は、そのような救済システムとして更正の請求制度を設けた。とりわけ、国税通則法（以下「通則法」という。）23条1項の1年以内の救済制度は1年以内という時間的制限を設ける代わりに、過誤の原因を問わない広い救済システムとして機能してきた。ところが、近時、1年以内の更正の請求を課税庁が認めない事例が増えてきている。本稿で取り上げるのも、そうした事例の一つである。この事件は、幸いにも東京地裁が課税庁の主張を退けて更正の請求を認め、司法裁判所としての見識を示したが、他方で、救済されるための多くの条件も設定している。

本事例は、税理士なら遭遇する可能性が非常に高い事例であるので、読者もいろいろ考えながら、同様な事態に遭遇したらどう対応するか検討していただきたい。

I 事実関係

まず、本稿で取り上げる事案の紹介をしておきたい。

(1) 平成14年8月に開始された相続について、原告らは相続財産の株式について配当還元方式

が適用される前提の下で、平成15年5月に遺産分割協議を行い、それに基づいて申告を行った。

(2) この遺産分割協議に従い、法定申告期限内である平成15年6月に相続税申告書を提出した。

(3) 申告してから5か月経過した時点で、通達に従い同族会社の発行済株式数につき議決権のない株式数を除外して計算すると配当還元方式の適用を受けられず、類似業種比準方式による高額の評価を前提として課税されることが判明した。

つまり、申告を代理した税理士の評価ミスで、その株式分割割合では配当還元方式による評価が受けられないことが分かったのである。こういう場合、どうしたらいいのであろうか。相続人の誰かが遺産分割の無効を訴えて訴訟を提起し、民事判決をもらって通則法23条2項の更正の請求を考えるべきなのだろうか。しかしまだ1年経過していない。同23条1項の更正の請求の期間内である。

(4) そこで、当事者たちは、分割の前提とした株式評価方法に重大な錯誤があったので、当初の遺産分割は無効として、平成15年5月17日付の新たな遺産分割協議書を作成し、平成15年11月6日付で修正申告及び更正の請求を行ったのである。

この方法は、錯誤の存在が当事者たちにははっきりしていても、課税庁には明確ではない、

というリスクがある。そのため、課税庁は単純な合意解除と考えがちであろう。本件事案でもそうってしまった。

(5) 税務署は新たな遺産分割は再分割であるとして、それによる財の移動は贈与であるとして贈与税を課してきた。また、更正の請求を否認する通知処分と当初の遺産分割を前提とする相続税の更正処分も行ってきた。

高額な相続税負担を避けるために、遺産分割を無効にして、やり直したら、再分割だとされてしまい、贈与税まで課されてきたのである。最悪のパターンとでもいうべき展開になってしまった。

もちろん、納税者はこれらの処分の取消しを求めて争うことになるのである。

II 審判所の判断

国税不服審判所は、この事案について、平成18年11月29日の二つの裁決で、

- ① まず、本件第1次遺産分割には錯誤があり、そのため無効であることを審判所も認めた。
- ② したがって、再分割ではないので、贈与税の決定処分は取消し。
- ③ しかし、更正の請求は認めない。
その理由は次のようなものであった。

請求人らは、民法上は新たな遺産分割協議書により相続財産の分割が遡及して確定することとなるにもかかわらず、原処分庁が当初の遺産分割協議書が有効であるとして行った本件各通知処分は違法である旨主張する。

しかしながら、通則法23条1項1号は、…法定申告期限において存在しながら表面化しなかった瑕疵（いわゆる原始的瑕疵）を対象とするところ、仮に当初の遺産分割協議書の無効を原始的瑕疵とすれば、法定申告期限において本件株式を含めすべての相続財産は分割されていないと解するのが相当である。そうすると、本件株式についてだけみても、その評価方法は、本件株式が共有の状態と解されることから、本件相続人らそれぞれが本件株式をすべて取得したものとしてその評価方法を判定することとされているところ、本件相続人らはそれぞれ本件株式1,554,024株（この部分だけの持株割合で

8.1%）を取得したものとされることから、本件株式の評価方式は原則的評価方式である類似業種比準方式によることとなる。そうすると、請求人Aの場合も、本件株式の評価額を類似業種比準方式により求めれば、本件期限内申告書に記載された本件株式の評価額を大きく上回るることとなるため、そもそも納付すべき税額が過大であるときに当たらなくなる。したがって、この点に関する請求人らの主張には理由がない。

要するに、仮に第1次遺産分割が無効だとすると、申告時は客観的には遺産未分割状態だったのであり、未分割状態として株式を評価すれば配当還元評価ではないので、更正の請求は認められない、という論理である。

しかし、この論理だと、遺産分割の錯誤無効が認められても、更正の請求はまず未分割での更正の請求を行い、その後遺産分割が調ったら相続税法32条の更正の請求を行うべきだった、ということになる。

この論理は、更正の請求制度を形式的に理解すればあり得る主張である。なぜなら、更正の請求は、あくまでも申告時点での申告税額の過大を是正するものであり、申告の前提となる遺産分割が錯誤無効であるならば、申告時の客観的状态は未分割状態に戻っているにすぎないと一応いえるからである。しかし、仮にこの主張を認めたとしても、1年以内に新たな遺産分割が調って、その分割に基づく更正の請求がなされた場合に、それを排除する根拠にはならない。新たな遺産分割が有効になされたのであれば、その効果は相続時に遡及するので、申告時の客観的状态も新たな遺産分割に基づくものになっているからである。

審判所の論理は、結局、1年以内の更正の請求でも未分割の更正の請求、新たな分割に基づく二つの更正の請求手続を踏まなければ認められない、ということであり、法が予定していない手続条件を付け加えていることになる。

通則法23条1項の原則的更正の請求制度は、期間を限定することとの引替えに、過大の原因を問わない救済制度として活用されてきたこと

からしても、このような限定適用は極めて疑問であり、納税者はこの点を争ったのである。

III 課税庁の主張

訴訟では、課税庁は処分の適法性として(1)上記理由と、(2)錯誤無効は申告後認められないこと、を次のように強調した。

我が国は申告納税方式を採用し、申告義務の違反や脱税に対しては加算税を課している結果、安易に納税義務の発生の原因となる法律行為の錯誤無効を認めて納税義務を免れさせたのでは、納税者間の公平を害し、租税法律関係が不安定となり、ひいては申告納税方式の破壊につながるることとなる。したがって、納税義務者は、納税義務の発生の原因となる私法上の法律行為を行った場合、当該法律行為の際に予定していなかった納税義務が生じたり、当該法律行為の際に予定していたものよりも重い納税義務が生じることが判明した結果、この課税負担の錯誤が当該法律行為の要素の錯誤に当たるとして、当該法律行為が無効であることを、法定申告期限を経過した時点で主張することはできないと解すべきである(高松高裁平成18年2月23日判決⁽¹⁾・訟務月報52巻12号3672頁、その上告審である最高裁平成18年10月6日第二小法廷決定・乙第13号証。神戸地裁平成7年4月24日判決・訟務月報44巻12号2211頁、その控訴審である大阪高裁平成8年7月25日判決・訟務月報44巻12号2201頁、その上告審である最高裁平成10年1月27日第三小法廷判決⁽²⁾・税務訴訟資料230号152頁。大阪地裁平成12年2月23日判決・税務訴訟資料246号908頁、その控訴審である大阪高裁平成12年11月2日判決・税務訴訟資料249号457頁、その上告審である最高裁平成13年4月13日第二小法廷決定・税務訴訟資料250号順号8882⁽³⁾)。

しかし、ここで引用されている裁判例は、いずれも1年以内の更正の請求の対象とならない事案であり、本件とは前提が異なっている。

課税庁の主張のように、1年以内に気付いた評価の錯誤さえ救済しないというのは、更正の請求制度は実質的意義を失ってしまうし、相続税の申告が税理士にとってもリスクなものになってしまう。

IV 東京地裁平成21年2月27日判決の内容

1 1年以内の更正の請求と錯誤

まず、裁判所は、第1次遺産分割が要素の錯誤により無効となるものであるかを検討し、要素に錯誤があり、その点について原告に重大な過失はなかったと認定した。

次に、遺産分割の錯誤無効を次の二種類に分類した。

(1) 一つは、遺産分割の内容自体が要素の錯誤に該当することにより当該遺産分割が無効とされる場合である。例えば、遺産と思って分割したが、被相続人に帰属していなかったような場合であろう。このような場合は、課税の根拠となる相続財産の取得を欠くことになるから、通則法23条1項1号の更正の請求をすることができる、とした。

(2) もう一つは、遺産分割内容の錯誤ではなく、遺産分割の効果としての相続税負担の錯誤による無効の場合である。この場合は遺産分割自体には錯誤はなく、その前提となっていた税負担及び評価額の錯誤であり、原則として救済はできない、という見解を示した。

分割内容自体の錯誤と異なり、課税負担の錯誤に関してはそれが要素の錯誤に該当する場合であっても、我が国の租税法制が、相続税に関し、申告納税制度を採用し、申告義務の懈怠等に対し加算税等の制裁を課していること、相続税の法定申告期限は相続の開始を知った日から原則として10月以内とされており、申告者は、その間に取得財産の価値の軽重と課税負担の軽重等を相応に検討し付度した上で相続税の申告を行い得ること等にかんがみると、法定申告期限を経過した後も、更なる課税負担の軽減のみを目的とする課税負担の錯誤の主張を無制限に認め、当該遺産分割が無効であるとして納税義務を免れさせたのでは、租税法律関係が不安定となり、納税者間の公平を害し、申告納税制度の趣旨・構造に背馳することとなり、このことは、(a)申告者が、法定申告期限後の課税庁による申告内容の調査時の指摘、修正申告の勧奨、

更正処分等を受けた後に自らの申告内容を翻し、更正請求期間内に更正の請求の手續を執ることなく、更正処分等の取消訴訟において錯誤無効を主張する場合、(b)新たな遺産分割の合意による分割内容の変更をしていないため、当初の遺産分割の経済的成果が実質的に残存し得る場合、(c)法定申告期限後に更なる課税負担の軽減のみを目的とする錯誤無効の主張を安易に繰り返す場合等には、税法上の信義則の観点からも、看過し難い。したがって、上記の申告納税制度の趣旨・構造及び税法上の信義則に照らすと、申告者は、法定申告期限後は、課税庁に対し、原則として、課税負担又はその前提事項の錯誤を理由として当該遺産分割が無効であることを主張することはできず、……。

つまり、税負担の錯誤無効は1年以内であっても、信義則の観点から、原則として許されない、というのである。判決の挙げる論拠が果たして申告納税制度の趣旨と整合するのか筆者には疑問であるが、判決は、同時に例外的に錯誤無効が認められる場合があると、次のように述べる。

例外的にその主張が許されるのは、分割内容自体の錯誤との権衡等にも照らし、①申告者が、更正請求期間内に、かつ、課税庁の調査時の指摘、修正申告の勧奨、更正処分等を受ける前に、自ら誤信に気付いて、更正の請求をし、②更正請求期間内に、新たな遺産分割の合意による分割内容の変更をして、当初の遺産分割の経済的成果を完全に消失させており、かつ、③その分割内容の変更がやむを得ない事情により誤信の内容を是正する一回的なものであると認められる場合のように、更正請求期間内にされた更正の請求においてその主張を認めても上記の弊害が生ずるおそれがなく、申告納税制度の趣旨・構造及び租税法上の信義則に反するとはいえないと認めるべき特段の事情がある場合に限られるものと解するのが相当である（なお、被告の指摘に係る最高裁平成18年（行ツ）第127号、同年（行ヒ）第149号同年10月6日第二小法廷決定・未公開（乙13）、同平成8年（行ツ）第240号同10年1月27日第三小法廷決定・税務訴訟資料230号152頁及び同平成13年（行ツ）第31号、

同（行ヒ）第32号同年4月13日第二小法廷決定・税務訴訟資料250号順号8882は、いずれも、申告者が、更正請求期間内（通則法23条1項所定の法定申告期限から1年の期間内）に更正の請求の手續を執ることなく、上記期間の経過後に課税庁の調査時の指摘、修正申告の勧奨、更正処分等を受けたことを契機として課税負担の誤信に気付く、更正処分等の取消訴訟において課税負担の錯誤による無効を主張した事案について、課税庁に対する当該主張は許されないとした原審の判断を当該事案の事実関係の下において是認したものであり、これらの事案とは異なり、上記の特段の事情がある場合に限りその例外を認めることは、これらの判例に抵触するものではないと解される。）。)

なお、前記(1)のとおり、租税法制上、法定申告期限後も、更正請求期間内は、法定の更正の請求の手續による限り、課税の根拠となった遺産分割の要素の錯誤による無効を理由とする相続税額の減額更正が手続的に許容されていることにかんがみると、法定申告期限までに課税庁に生じた申告内容に対する信頼や租税法律関係の早期確定の要請等を勧奨しても、なお、その無効の主張の制限について、更正請求期間内にされた更正の請求における上記の限度での例外を許容し得ないとまでは解し難い。

判決は、①～③の条件を満たしているときは、例外として、錯誤主張が認められるとしている。従来の錯誤無効の主張を認めなかった事案は、1年経過後の事案であり、本判決とは事案が異なることも認定している。判決は、さらに、本件の具体的事情を検討し、右の①～③条件を満たしているとしたのである。

①については、原告は平成15年6月19日、第1次遺産分割に基づき、相続税の申告をし、その約5か月後の同年11月6日に、株式の分割の錯誤（本件会社の株式の配分数の錯誤）、を理由として、更正の請求をしており、更正請求期間内（同年6月24日の法定申告期限から1年以内）に、第1次遺産分割のうち本件会社の株式の配分に係る部分の錯誤による無効を理由として更正の請求をしたものと認められ、しかも、課税庁の調査時の指摘、修正申告の勧奨、更正

処分等を受ける前に、いまだ税務調査も始まっていない段階で、相続人らが自ら課税負担の前提事項の錯誤があることに気付き更正の請求をしているので、①に該当する。

②については、原告が第1次遺産分割により取得した経済的成果は、原告の株式数を減ずる内容の第2次遺産分割がされたことにより（なお、同期間内に、これに基づく本件会社の株式名簿の名義書換えもされた。）、更正の請求の時点では、その減少分の株式は他の相続人に確定的に帰属するに至っており、第1次遺産分割による原告の経済的成果は完全に消失しているものと認められるので、②に該当する。

③については、本件会社の株式の評価は、遺産分割における重要な条件として当初から相続人らの間で明示的に協議されていた事項であり、相続人らが当該株式の評価方法を誤信して第1次遺産分割の合意に至ったのは、本件税理士の誤った助言に起因するもので、事柄の内容も税務の専門家でない相続人らにとって税理士の助言の誤りに直ちに気付くのが容易なものとはいえないものであったこと、相続人らは、自らその誤信に気付いた後、速やかに、配当還元方式の適用を受けられる内容に当該株式の配分方法を変更した第2次遺産分割の合意に至っていることが認められ、これらの経緯に照らすと、第1次遺産分割から第2次遺産分割への分割内容の変更は、やむを得ない事情により誤信の内容を是正する一回的なものであったと認められ、③に該当する。

こうして、申告納税制度の趣旨・構造及び租税法上の信義則に反するとはいえないと認めるべき特段の事情があるとして、納税者の主張を認めたのである。

2 遺産分割無効の場合の更正の請求方法

課税庁は、更正の請求が認められるとしても、遺産分割が無効になった場合はまず未分割状態に戻ったとする更正の請求でなければならない、と主張していたがこの点はどうかだろう。

判決は、課税庁主張のような2段階手続を強

いることを次のように否定した。

相続税法32条各号は、通則法23条1項各号及び2項各号所定の一般的な更正の事由に該当しない場合であっても、相続、遺贈又は贈与により財産を取得した者の間の租税負担の公平を図るため、相続税に特有の更正の事由を定めるとともに、通則法23条1項及び2項所定の一般的な更正請求期間とは別個に特有の更正請求期間を定めており、このような相続税法32条各号の規定の趣旨・構造等に照らすと、同条各号は、通則法の通則規定に対する特則規定として、通則法の定める更正の事由に該当する場合のほか、これらに該当しない場合でも、同条各号所定の事由があれば同条所定の期間内に更正の請求ができるとしたものであって、通則法の定める更正の事由に該当する場合において、同条各号所定の更正の事由にも該当することがあるとしても、それによって、通則法の規定による更正の請求について更なる要件を加重してその請求を制限するものではなく、また、通則法の規定による更正の請求を排除するものでもないと解するのが相当である（なお、両者の関係に係る同趣旨の例規として、相続税法基本通達（昭和34年1月28日付け直資10国税庁長官通達）32-2参照）。そして、相続税法55条は、相続により取得した財産に係る相続税について申告書の提出又は更正若しくは決定をする場合において、当該相続により取得した財産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されておらず、その後当該財産の分割がされた場合についての二段階の処理方法を定める規定であり、まだ遺産分割がされていない場合を本来の適用対象とするものであって、既にされた遺産分割の全部又は一部が無効で新たな遺産分割がされている場合を同条の適用対象に含めるか否かは個別事案の評価の問題と解されるところ、本件においては、申告書の提出時を基準とすれば、第1次遺産分割の一部無効により相続財産の一部が未分割である状態と同視し得るものの、更正請求期間内に既に第2次遺産分割がされているため、更正の請求に基づく更正時を基準とすれば、相続財産の全部が既に分割されている場合に当たる以上、このような場合の更正の請求において同条に基づく二段階の処理が必須の手続として義務付けられるものとは解されないもので、いずれにしても、同条に基づく二段階の方法により

相続税法32条1号の規定による更正の請求をすることができる」と解し得ることをもって、…直截的な方法により通則法23条1項1号の規定による更正の請求をすることが妨げられるものとは解されない。

この判断は妥当なものと思われる。このような2段階手続は、例えば、遺産分割の前提とした評価額に誤りがあることが分かり、錯誤無効であることが申告後11か月目に分かり、早速再調整に入ったが、1年以内の更正の請求ができる期限までには不可能、という場合には、必要になるかもしれない。というのは、1年を経過してしまうと、通則法23条2項及び相続税法32条の救済になるが、1年経過後の遺産分割の錯誤無効によるやり直しが救済事由に該当するか、なお不明な面があるからである。

このような場合には、1年以内に、まず未分割による更正の請求をしておけば、遺産分割後の更正の請求が相続税法32条の対象になることは明らかなので、2段階の手続を履行しておいた方が無難とはいえよう。

おわりに

判決は、具体的事案としては納税者を救済したが、一般論としては1年以内の更正の請求の救済範囲を狭めてしまったように思われる。この点は1年以内の更正の請求制度の本来の趣旨との関係で再検討すべきであり、筆者は、税負担・評価額の錯誤等も広く1年以内であれば救済するように通則法に明記すべきであると考えている。

なお、遺産分割が錯誤無効になると、当然に更正の請求ができるのか、裁判所は疑問に思ったようである。というのは、相続税法32条や同法施行令8条には、所得税法274条1号「無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと」と同様の規定が設けられていないことについて、原告・被告双方に意見を求めたからである。しかし、本件判決を見ると、この点についての疑問は氷解されたようである。

この条文の差異については、本稿の課題ではないので、別の機会に示したいと思うが、更正の請求制度を考えるよい素材なので、読者も考えてみてほしい⁽⁴⁾。

〔注〕

- (1) この事案の経緯と問題点については、三木「契約は錯誤無効だが、課税庁には主張できない??」税務QA(通号50)51頁以下、三木「判例解説」判例速報2巻4号117頁などを参照されたい。なお、三木「契約の錯誤無効と更正の請求」月刊税務事例37巻8号1頁以下も参照いただきたい。
- (2) 評釈として、谷口勢津夫・税研106号48頁、品川芳宣ほか・TKC税研情報8巻6号20頁、等を参照。
- (3) この事案の評釈として、橋本守次・月刊税務事例33巻9号1頁以下、参照。
- (4) 本稿では、紙幅の制約上、注も簡略にし、紹介にとどめている。更正の請求制度は実務上ますます制約が増えてきているので、立法的に本来の救済機能を回復させる方向で改める時期にきているように思われる。